

0005287-93.2015.8.26.0041

Assunto: Aberto

Magistrado: Rogerio Alcazar

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara das Execuções Criminais

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... pela prática do delito de tráfico (fls. 24/28).

Consoante alteração promovida com o advento da Lei n. 13.964/19 na redação do artigo 51 do Código Penal, verifica-se que, embora se aplique à pena de multa as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, a conversão dela em dívida de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara das Execuções Criminais

Avenida Dr Abrão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0005287-93.2015.8.26.0041 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005287-93.2015.8.26.0041

Classe - Assunto

Execução Provisória - Aberto

Exequente:

Justiça Pública

Executado:

LUCAS DA SILVA REZENDE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogerio Alcazar

Vistos.

1. Alcançado o término de cumprimento de pena, impõe-se a declaração de extinção da pena privativa de liberdade.

Isto posto, JULGO extinta a pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado, relativa ao processo nº 0058743-28.2015.8.26.0050, da 30ª Vara Criminal, pelo cumprimento.

Fica dispensada a expedição de alvará de soltura, conforme Parecer CG nº 681/2018-J.

2. No tocante ao pedido de extinção da pena de multa, verifico que o apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de 04 anos de reclusão, além do pagamento de 400 dias-multa, pela prática do delito de tráfico (fls. 24/28).

Consoante alteração promovida com o advento da Lei n. 13.964/19 na redação do artigo 51 do Código Penal, verifica-se que, embora se aplique à pena de multa as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que

concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, a conversão dela em dívida de valor não lhe retira o caráter penal, já que atribuído pela própria Constituição Federal, no art. 5º, XLVI, "c".

Logo, deve prevalecer a regra geral que estabelece a natureza penal da multa, cujos lapsos prescricionais encontram-se previstos no artigo 109 do Código Penal.

Nos termos do artigo 114, inciso II, do Código Penal, a prescrição da pena de multa se dá pelo mesmo prazo prescricional da pena privativa de liberdade, quando for alternativa ou cumulativamente cominada com esta.

Deste modo, considerando que o sentenciado era menor à época dos fatos (fls. 10), a prescrição no presente caso opera-se em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV e artigo 115, ambos do Código Penal.

Na hipótese, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação no dia 02/10/2015 (fls. 29), sendo este o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória, conquanto o STF, no ARE 848107 RG, decidiu pela existência de repercussão geral em relação ao tema "Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes"; ainda não julgado pela Suprema Corte.

Logo, considerando o termo inicial fixado (02/10/2015) e que o apenado não quitou a multa até a presente data, conclui-se que o prazo prescricional transcorreu em 01/10/2019.

Portanto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão executória da pena de multa, nos termos do artigo 114, inciso II, artigo 109, inciso IV c.c. artigo 115, e artigo 110, §2º, todos do Código Penal e, por consequência, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação as penas impostas no processo nº 0058743-28.2015.8.26.0050, da 30ª Vara Criminal, com fulcro no artigo 66, inciso II, da Lei de Execução Penal e artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Encaminhe-se cópia desta decisão à Vara de Origem, TRE e IIRGD, juntamente com a certidão de trânsito em julgado, que servirá de ofício para todos os fins.

Regularizados e com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P. I. C.

São Paulo, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA